

FSS/2606-10 : 특수관계자로부터 제공받은 담보 미공시

- **쟁점 분야** : 특수관계자 공시
- **관련 기준** : 기업회계기준서 제1024호(특수관계자 공시)
- **결정 연도** : 2025년
- **회계결산일** : 2023.1.1.~2023.12.31.

1. 회사의 회계처리

A사(이하 '회사')는 토지개발사업에 참여하여 회사의 특수관계자 B사, C사 D사와 함께 시행사로 특수목적법인인 E사*를 설립하고 회사는 시공사를 담당하였다.

* E사 주주는 회사(29%), B사(40%), C사(29%), D사(2%)로 구성되어 있으며, 회사가 C사와 D사를 지배하고 있어, E사는 회사의 종속회사에 해당

시행사인 E사는 x3년 사업구역 토지 매입을 위해 브릿지론을 조달하고, 공사 착공에 맞춰 x4년 본PF로 전환함에 따라 회사는 E사의 본PF 차입금과 관련하여 회사 보유 시행사(E사) 주식을 대주단에 담보로 제공하고, E사는 회사의 담보 제공에 대한 대가로 관리형토지신탁 제3순위 우선수익권*을 회사에 담보로 제공하였으나, 회사는 E사로부터 담보 제공받은 사실을 주석으로 기재하지 않았다.

* 개발과 관련된 사업부지와 부동산에서 발생할 수 있는 매각대금 등을 제3순위로 분배받을 수 있는 권리

2. 회계기준 위반 지적 내용

회사는 시공사로서 대출금융기관에 대한 자금보충의무를 부담하고, 특수관계자인 E사는 이에 대한 대가로 사업부지 및 건설되는 부동산의 제3순위 우선수익권을 회사에 담보로 제공한 사실이 있음에도 특수관계자인 E사가 회사에 제공한 담보 제공내역(관리형토지신탁 제3순위 우선수익권)을 재무제표에 주석으로 기재하지 않았다.

3. 지적 근거 및 판단 내용

기업회계기준서 제1024호(특수관계자 공시) 문단 18에 따르면 회계기간 내에 특수관계자 거래가 있는 경우, 기업은 이용자가 재무제표에 미치는 특수관계의 잠재적 영향을 파악하는 데 필요한 거래, 약정을 포함한 채권·채무 잔액에 대한 정보뿐만 아니라 특수관계의 성격도 공시하며, 공시는 최소한 채권·채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세내역 등을 포함해야 한다.

4. 시사점

특수관계자와의 지급보증이나 담보제공 등은 재무제표 수치만으로는 알 수 없는 기업의 리스크나 부채 등을 보여주는 지표이다. 따라서 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증이나 담보제공 등이 있는지 면밀하게 검토하여 공시가 누락되지 않도록 유의하여야 한다.